

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 건설산업재해 예방을 위한 재해예방 기술지도 미이행

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 신재생에너지 이용기술(지열, 수열, 폐열) 등의 농업분야 적용을 통한 온실가스 감축 목적의 (g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)사업을 [표 1]과 같이 진행하고 있고, 계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: 천 원)

지구명	사업명	주요공종	사업비

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액		

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

한편, ☆☆☆☆본부는 공사금액 1억 원 이상이고 공사기간이 1개월 이상인 건설공사를 착공하려는 경우 건설산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 체결하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따르면 발주자는 건설공사를 착공하려는 경우 제74조¹⁾에 따라 지정받은 전문기관과 기술지도계약을 체결하여야 하고,

같은 법 시행령 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기) 제1항에 따르면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사는 재해예방전문 지도기관 계약체결 대상에서 제외하게 되어 있고,

재해예방전문지도 계약 체결 대상 제외 공사

1. 공사기간이 1개월 미만인 공사
2. 육지와 연결되지 않은 섬 지역(☆☆☆☆☆도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
3. 사업주가 [별표 4]에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 제18조 제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사
4. 법 제42조제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사

자료: 「산업안전보건법」 시행령 제59조 해당 조항 재구성

같은 조 제2항에 따르면 제1항에 따른 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 기술지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다고 되어 있다.

그리고 「건설공사 재해예방기술지도 업무 매뉴얼」에 따르면 전담 안전관리

1) 「산업안전보건법」 제74조(건설재해예방전문지도기관) 제1항 건설재해예방전문지도기관이 되려는 자는 시행령 제61조(건설재해예방전문지도기관의 지정 요건)에 정하는 인력, 시설 및 장비 등의 요건을 갖추어 고용노동부장관의 지정을 받아야 한다.

자 선임의무가 없는 공사금액²⁾ 1억 원 이상 120억 원(토목 150억 원) 미만의 건설공사는 본공사 착공 전일³⁾까지 고용노동부장관이 지정한 전문기관과 재해예방기술지도 용역계약을 체결하도록 되어 있다.

따라서 각 부서는 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사 중 공사기간이 1개월 이상인 건설공사 계약을 체결하려는 경우에는 건설현장에서 발생하는 산업재해가 최소화되도록 착공일 전날까지 건설재해예방전문 지도기관과 기술지도계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 2024년 “(h)(h)(h)(h)지구 (g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)(g)사업 기
계설비공사(이하 “(h)(h)(h)(h)지구”라 한다)”를 시행하면서 당초 공사기간⁴⁾을 1개
월 미만으로 산정하여 재해예방 기술지도용역을 시행하지 않았으나,

이후 농가 요청에 따른 추가 작업과 농가 사정 등으로 계약기간을 연장하는
등 변경 계약을 [표 3]과 같이 2회 실시하여 계약기간을 총 40일 연장함으로써
당해공사의 총 공사기간이 1개월을 초과하게 되었는데도 재해예방 기술지도용역
을 시행하지 않고 공사를 진행하였다.

2) 공사금액=순공사비(낙찰률을 적용한 금액)+관급자제대 (부가세 포함)

3) 공사착공은 공사계약서상에 명시된 착공일이 아닌 실제 보호해야 할 근로자가 존재하는 작업 시점을 의미

4) 공사기간은 작업이 없어 실제 보호해야 할 근로자가 존재하지 않는 기간은 제외하고 산정하므로, 총 계약기간이 아닌 실제 작업기간을 기준으로 판단하고, 여기서 작업기간이란 주말, 공휴일 등 작업이 없는 기간은 모두 제외하고 직접적인 공사행위가 있는 날짜들의 단순 합을 의미하는 것은 아니고, 실제 착공일로부터 공사와 관계된 업무수행이 이루어지는 기간을 포함하여 공사가 완전히 종료되는 시점을 말한다.(‘국민신문고’ 질의응답 참조)

[표 3] ㉨㉨㉨㉨지구 변경계약 현황

(단위: 천 원)

공사명	사업명	계약금액		계약기간			재해예방기술지도용역 계약체결 (○, X)	비고
		당초	변경	당초	변경	증(△)감		

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

또한, 2025년에 시행한 “㉨㉨㉨㉨지구 ㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨사업 기계설비공사(이하 “㉨㉨㉨㉨지구”라 한다)”와 “㉨㉨㉨ 외 2지구 ㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨㉨사업(이하 “㉨㉨㉨ 외 2지구”라 한다)” 기계설비공사의 실 작업일수를 1개월 미만으로 산정하여 재해예방기술지도용역 계약을 체결하지 않았고,

이후 ㉨㉨㉨㉨지구와 ㉨㉨㉨ 외 2지구에서는 농가 요청에 따른 추가 작업과 농가 사정으로 계약기간을 연장하는 변경 계약을 [표 4]와 같이 실시하여 당해 공사의 공사기간이 1개월을 초과하는데도 재해예방 기술지도용역 계약을 하지 않고 공사를 진행하고 있었다.

[표 4] 토산12·14지구 외 변경 계약현황

(단위: 천 원)

공사명	사업명	계약금액(천 원)		계약기간			재해예방기술지도용역 계약체결 (○, X)	비고
		당초	변경	당초	변경	증(△)감		

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 건설공사 현장의 유해·위험 요인 발견 및 개선 활동의 기회를 상실하여 안전사고 발생 가능성이 증가할 수 있고, 건설공사 발주자인 공사는 「산업안전보건법」 위반으로 과태료 부과 처분을 받을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았고, 농업에너지이용 효율화사업을 수행함에 있어 당초 실 작업기간(외업일수)이 1개월 이내로 계획되어 있어 재해예방기술지도를 시행하지 않았으며 변경계약으로 계약기간이 증가되었을 때도 실 작업기간(외업일수)으로만 판단하였고,

앞으로 재해예방 기술지도 관련 시행 여부를 명확히 하고, 시행 시기, 횟수 등을 검토/반영하여 시공 시 안전관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, ☆☆☆☆본부에는 0급 이상 기계직 인원 1인이 본부내 기계관련 업무를 담당하고 있으며 해당 직원 또한 22년 12월 임용된 직원으로 업무수행에 어려움을 많이 겪고 있어 숙련된 기계직 인원의 추가 배치가 필요하다는 의견도 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따라 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사 중 공사기간이 1개월 이상인 건설공사를 착공하려는 경우에는 재해예방 기술지도용역을 시행하도록 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)